

विधेयकमा प्राप्त संशोधन प्रस्तावहरू  
(प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७९ को नियम ११४ सँग सम्बन्धित)

**विधेयकको नाम:** आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८१

**प्रस्तुतकर्ता:** माननीय उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल

**संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुतकर्ता माननीय सदस्यहरू (दर्ताक्रम अनुसार):**

| द.नं. | माननीय सदस्यहरूको नाम, थर |
|-------|---------------------------|
| १.    | मा. चित्रबहादुर के.सी     |
| २.    | मा. प्रकाश ज्वाला         |
| ३.    | मा. शेर बहादुर कुँवर      |
| ४.    | मा. मेटमणी चौधरी          |
| ५.    | मा. अम्मर बहादुर थापा     |
| ६.    | मा. भानुभक्त जोशी         |
| ७.    | मा. हितबहादुर तामाङ       |
| ८.    | मा. बिमला सुवेदी          |
| ९.    | मा. प्रेम सुवाल           |
| १०.   | मा. लक्ष्मी तिवारी        |
| ११.   | मा. गणेश पराजुली          |
| १२.   | मा. निशा डाँगी            |
| १३.   | मा. शक्ति बहादुर बस्नेत   |
| १४.   | मा. देवेन्द्र पौडेल       |
| १५.   | मा. सूर्यमान तामाङ (दोड)  |
| १६.   | मा. नारायणी शर्मा         |
| १७.   | मा. रणेन्द्र बराली        |
| १८.   | मा. रुपा सो.शी. (चौधरी)   |

|     |                              |
|-----|------------------------------|
| १९. | मा. छिरिङ डम्डुल लामा (भोटे) |
| २०. | मा. मनिष झा                  |
| २१. | मा. माधव सापकोटा             |

**संशोधनको विवरण:**

| क्र.स. | संशोधन प्रस्तुतकर्ता | विधेयको दफा | संशोधनको व्यहोरा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------|----------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| १.     | मा. प्रेम सुवाल      | प्रस्तावना  | थप्नुपर्ने:<br>“उत्पादनका मुख्य मुख्य साधन र सेवा सामाजिकीकरणसहित आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि गर्न”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| २.     | मा. प्रेम सुवाल      | २           | <u>उपदफा (१) को खण्ड (२) र (३) मा देहाय बमोजिम थप गर्नु पर्ने:</u><br>(२) विदेशमा बसेका नेपालीलाई विदेशीले रकम नेपालमा लगानीको लागि पठाएर नेपाललाई उपनिवेश बनाउनेतर्फ सचेत गराइने छ।<br>(३) नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्न दिइने छैन । नेपाल सरकारले मात्र विदेशमा लगानी गर्न पाउने छ।<br><u>उपदफा (२) को खण्ड (१०क) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u><br>(१०क) नेपाली व्यक्ति वा कम्पनीले विदेशमा लगानी गर्न पाउने छैन । नेपालीलाई नेपालमा लगानी र रोजगारी दिइने छ। |
| ३.     | मा. माधव सापकोटा     | २           | <u>उपदफा (२) को खण्ड (१०क) को उपखण्ड (१) मा देहाय बमोजिम थप गर्नु पर्ने:</u><br>(घ) विदेशमा लगानी गर्नुअघि नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति अनिवार्य हुने साथै विदेशमा गरिएको लगानीबाट भएको आम्दानीको कम्तिमा ५० प्रतिशत रकम स्वदेशस्थित उद्योगमा पुनर्लगानी गर्नु पर्ने छ।                                                                                                                                                                                         |
| ४.     | मा. प्रेम सुवाल      | ३           | <u>दफा (३) मा देहाय बमोजिम थप गर्नु पर्ने:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|     |                              |   |                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                              |   | (३) राजस्व न्यायाधीकरणमा सरकारमा गएका पार्टीको सदस्यता दिलाएर न्यायाधीश नियुक्ति गरिने छैन। निष्पक्ष न्याय दिन योग्य र सक्षमलाई न्यायाधीश नियुक्ति गरिने छ।                                                              |
| ५.  | मा. चित्रबहादुर के.सी        | ४ | <u>संशोधन गर्न बनेको विधेयकको दफा (४) लाई संशोधन गरी त्यसको सट्टा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u><br>(४) कालोबजार तथा अन्य केही सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ को दफा ३ को उपदफा (१) र (२) मा भएको व्यवस्थालाई कायम गर्ने। |
| ६.  | मा. प्रकाश ज्वाला            | ४ | <u>खण्ड (क) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u><br>(क) कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ को दफा ३ को (क) "उपदफा (१) झिकिएको छ" भन्ने वाक्यांश हटाउने। साविक व्यवस्था कायम राख्ने।                       |
| ७.  | मा. शेर बहादुर कुँवर         |   |                                                                                                                                                                                                                          |
| ८.  | मा. मेटमणी चौधरी             |   |                                                                                                                                                                                                                          |
| ९.  | मा. अम्मर बहादुर थापा        |   |                                                                                                                                                                                                                          |
| १०. | मा. भानुभक्त जोशी            |   |                                                                                                                                                                                                                          |
| ११. | मा. हितबहादुर तामाङ          | ४ | दफा ४ हटाई अन्य दफाक्रम मिलाउने।                                                                                                                                                                                         |
| १२. | मा. बिमला सुवेदी             |   |                                                                                                                                                                                                                          |
| १३. | मा. शक्ति बहादुर बस्नेत      |   |                                                                                                                                                                                                                          |
| १४. | मा. देवेन्द्र पौडेल          |   |                                                                                                                                                                                                                          |
| १५. | मा. सूर्यमान तामाङ (दोड)     |   |                                                                                                                                                                                                                          |
| १६. | मा. नारायणी शर्मा            |   |                                                                                                                                                                                                                          |
| १७. | मा. रणेन्द्र बराली           |   |                                                                                                                                                                                                                          |
| १८. | मा. रुपा सो.शी. (चौधरी)      |   |                                                                                                                                                                                                                          |
| १९. | मा. छिरिङ डम्डुल लामा (भोटे) |   |                                                                                                                                                                                                                          |
| २०. | मा. प्रेम सुवाल              | ४ | <u>खण्ड (क) मा देहाय बमोजिम थप गर्नु पर्ने:</u><br>(क) उद्योग-व्यापारमा १० प्रतिशतमात्र मुनाफा लिन पाउने छ।                                                                                                              |
| २१. | मा. लक्ष्मी तिवारी           | ४ | दफा (४) हटाईनु पर्ने।                                                                                                                                                                                                    |
| २२. | मा. निशा डाँगी               |   |                                                                                                                                                                                                                          |
| २३. | मा. मनिष झा                  |   |                                                                                                                                                                                                                          |

|     |                              |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| २४. | मा. प्रकाश ज्वाला            | ५ | <p><u>उपदफा (२) को खण्ड (क) र (ग) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u></p> <p>(क) 'तर जानाजान वा बदनियतिपूर्वक राजस्व छल्ने नियतले कुनै कार्य गरेमा यस ऐन अन्तर्गत मुद्धा चलाउनु पर्नेछ' भन्ने साविकको व्यवस्था कायम राख्ने गरी दफा १३ क को "उपदफा (२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश झिकिएको छ" भन्ने वाक्यांश हटाउने।</p> <p>ग) "ठाउँ ठाउँमा रहेका 'पचास लाख' भन्ने शब्दहरूको सट्टा 'तीन करोड' भन्ने शब्दहरू राखिएको छ' भन्ने वाक्य हटाउने।</p> <p><u>उपदफा ४) मा देहाय बमोजिम हुनुपर्ने:</u></p> <p>(४) थप गरिएको २४ख मुद्धा फिर्ता लिन सकिने व्यवस्था हटाउने।</p> |
| २५. | मा. शेर बहादुर कुँवर         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| २६. | मा. मेटमणी चौधरी             |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| २७. | मा. अम्मर बहादुर थापा        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| २८. | मा. भानुभक्त जोशी            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| २९. | मा. हितबहादुर तामाङ          | ५ | <p>दफा ५ को उपदफा (२) को खण्ड (क), (ख), र (ग) हटाउने।</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ३०. | मा. बिमला सुवेदी             |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ३१. | मा. शक्ति बहादुर बस्नेत      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ३२. | मा. देवेन्द्र पौडेल          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ३३. | मा. सूर्यमान तामाङ (दोड)     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ३४. | मा. नारायणी शर्मा            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ३५. | मा. रणेन्द्र बराली           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ३६. | मा. रुपा सो.शी. (चौधरी)      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ३७. | मा. छिरिङ डम्डुल लामा (भोटे) |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ३८. | मा. बिमला सुवेदी             | ५ | <p>दफा (५) को उपदफा (४) को खण्ड २४ क१ हटाउने।</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ३९. | मा. शक्ति बहादुर बस्नेत      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ४०. | मा. देवेन्द्र पौडेल          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ४१. | मा. सूर्यमान तामाङ (दोड)     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ४२. | मा. नारायणी शर्मा            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ४३. | मा. रणेन्द्र बराली           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ४४. | मा. रुपा सो.शी. (चौधरी)      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ४५. | मा. छिरिङ डम्डुल लामा (भोटे) |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ४६. | मा. प्रेम सुवाल              | ५ | <p><u>दफा (५) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|     |                              |   |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                              |   | (५) राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न नेपालीको सम्पत्तिको सीमाङ्कन र विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाउने कानुनी व्यवस्था गरिने छ।                                                                                                                                                     |
| ४७. | मा. प्रकाश ज्वाला            | ६ | <b>उपदफा (२) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</b><br>(२) उपदफा (३) पछि थपिएको उपदफा (४) हटाउने।                                                                                                                                                                                 |
| ४८. | मा. शेर बहादुर कुँवर         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ४९. | मा. मेटमणी चौधरी             |   |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ५०. | मा. अम्मर बहादुर थापा        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ५१. | मा. भानुभक्त जोशी            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ५२. | मा. शक्ति बहादुर बस्नेत      | ६ | उपदफा (२) को खण्ड (क) हटाउने।                                                                                                                                                                                                                                              |
| ५३. | मा. देवेन्द्र पौडेल          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ५४. | मा. सूर्यमान तामाङ (दोड)     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ५५. | मा. नारायणी शर्मा            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ५६. | मा. रणेन्द्र बराली           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ५७. | मा. रुपा सो.शी. (चौधरी)      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ५८. | मा. छिरिङ डम्डुल लामा (भोटे) |   |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ५९. | मा. प्रकाश ज्वाला            | ७ | <b>उपदफा (३) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</b><br>(३) "झिकिएको शब्द हटाउने र साविकको उपदफा (१) बमोजिम प्रिमियम मूल्यको शेयर जारी गर्न कार्यालयको स्वीकृति माग गर्दा तीन वर्षको लेखा परीक्षण भएको आर्थिक विवरण कार्यालयलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।" भन्ने व्यवस्था कायम राख्ने। |
| ६०. | मा. शेर बहादुर कुँवर         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ६१. | मा. मेटमणी चौधरी             |   |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ६२. | मा. अम्मर बहादुर थापा        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ६३. | मा. भानुभक्त जोशी            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ६४. | मा. प्रेम सुवाल              | ७ | <b>दफा (७) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</b><br>(७) निजी कम्पनीले लगानी गर्न पाउने पुँजीको सीमा निर्धारण गरिने छ ।                                                                                                                                                           |
| ६५. | मा. शक्ति बहादुर बस्नेत      | ७ | <b>उपदफा (३) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</b><br>(३) उपदफा (३) हटाई मूल ऐनको दफा २९ को उपदफा (४) मा देहाय बमोजिम व्यवस्था गर्ने:<br>(४) उपदफा (१) बमोजिम प्रिमियर मूल्यको शेयर जारी गर्न कार्यालयको स्वीकृति माग गर्दा एक वर्षको                                            |
| ६६. | मा. देवेन्द्र पौडेल          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ६७. | मा. सूर्यमान तामाङ (दोड)     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|     |                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ६८. | मा. नारायणी शर्मा            |    | लेखापरीक्षण भएको आर्थिक विवरण कार्यालयलाई उपलब्ध गराउने।                                                                                                                                                                                       |
| ६९. | मा. रणेन्द्र बराली           |    | <u>उपदफा (६) देहाय बमोजिम थप गर्नु पर्ने:</u>                                                                                                                                                                                                  |
| ७०. | मा. रुपा सो.शी. (चौधरी)      |    | (६) थप गरिएको उपदफा (७) मा रहेको नब्बे प्रतिशतलाई पचास प्रतिशत बनाउने।                                                                                                                                                                         |
| ७१. | मा. छिरिङ डम्डुल लामा (भोटे) |    |                                                                                                                                                                                                                                                |
| ७२. | मा. प्रेम सुवाल              | ८  | <u>दफा (८) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u><br>(८) वित्तीय जोखिमसमेत नियन्त्रण गर्न निजी बैङ्क सामाजिकीकरण गरी सरकारको मातहत ल्याइने छ।                                                                                                         |
| ७३. | मा. चित्रबहादुर के.सी        | ९  | <u>उपदफा (४) र (५) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u><br>(४) प्रतिबन्धआत्मक वाक्यांशमा उल्लेख गरिएका औद्योगिक दुर्घटनालाई संशोधन गरी हटाउने।<br>(५) विशेष क्षेत्र ऐनको दफा १६ को खण्ड (ड) पछि देहायको खण्ड (ड१) को थप व्यवस्था संशोधन गरी हटाउने। |
| ७४. | मा. प्रेम सुवाल              | ९  | <u>दफा (९) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u><br>(९) २०७३ सालको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएअनुसार घनावस्तीको बीचमा परेका प्रदूषण फाल्ने काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका औद्योगिक क्षेत्रहरू ६ महिनाभित्र स्थानान्तरण गरिने छ।                          |
| ७५. | मा. माधव सापकोटा             | ९  | <u>उपदफा (३) को खण्ड (११) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u><br>(ड) मा थप गरी (ड) लाई (च) गर्नु पर्ने<br>(च) अनिवार्य रूपमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन र सामाजिक प्रभाव मूल्याङ्कन गर्ने साथै स्थानीय समुदायसँग परामर्श गर्नु पर्ने ।            |
| ७६. | मा. प्रेम सुवाल              | १० | <u>दफा (१०) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u><br>(१०) उद्योग-व्यापारमा नेपालीले विदेशी लगानी र ऋण लिन पाउने छैन।                                                                                                                                 |
| ७७. | मा. प्रेम सुवाल              | ११ | <u>दफा (११) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u><br>(११) सार्वजनिक, निजी साझेदारीको नाममा सरकारी स्रोत र साधन ठूलूला उद्योगी र व्यापारी तथा विदेशी पुँजी लगानी गर्नेलाई वहालमा दिई 'गाई मारी बाघ पोस्ने' जस्तै काम गरिने छैन।                       |
| ७८. | मा. प्रेम सुवाल              | १२ | <u>दफा (१२) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u><br>(१२) "निजी कम्पनीको नाममा रहेको विदेशी वित्तिय संस्थाबाट ऋण लिन पाइने छैन र हदबन्दीभन्दा                                                                                                        |

|     |                  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                  |    | बढीको जग्गा स्वतः सरकारी हुने छ ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ७९. | मा. मनिष झा      | १२ | <u>दफा (१२) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u><br>(१२) “एक वर्षभित्र” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “छ महिनाभित्र” भन्ने शब्दहरू राख्ने ।                                                                                                                                                                                                               |
| ८०. | मा. माधव सापकोटा | १२ | <u>उपदफा (९) को खण्ड (६) मा देहाय बमोजिम थप गर्नु पर्ने:</u><br>(६) हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा धितो राखेर ऋण लिने प्रयोजका लागि अन्यत्र जे सुकै लेखिएको भएपनि सम्बन्धित स्थानीय तहको अनुमती अनिवार्य लिनु पर्ने छ । यस विषयमा सम्बद्ध सरोकारवालाहरूसँग पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक परामर्श गर्नुपर्ने छ ।                                           |
| ८१. | मा. गणेश पराजुली |    | <u>औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ मा संशोधन.</u><br>दफा ३२ संशोधन गर्न नपर्ने, देहाय बमोजिमको साविक व्यवस्था यथावत राख्नुपर्ने:<br>प्रचलित कानून बमोजिम हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा राख्न अनुमति प्राप्त उद्योगले त्यसरी हदबन्दीभन्दा बढी राखेको जग्गा बिक्रि वितरण गर्न, हक हस्तान्तरण गर्न वा बैक तथा वित्तीय संस्थामा धितो राखी ऋण लिन पाउने छैन । |

प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७९ को नियम ११३ उपनियम (२) बमोजिम क्र.स. १ देखि ८१ सम्मका संशोधन प्रस्तावहरू छलफलका लागि स्वीकृत ।

.....  
(देवराज घिमिरे)  
सभामुख